



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE OTTAVA CIVILE

così composta:

dr. Nicola Pannullo	Presidente
dr. Giampiero Barrasso	Consigliere
dr. Gisella Dedato	Consigliere relatore

ha emesso la seguente sentenza nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 1445 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2017, vertente

TRA

Parte_1 domiciliata in Roma, viale di Villa Massimo n. 21, presso lo studio dell'Avv. Edoardo Molinari, che la rappresenta e difende, unitamente all'Avv. Lorenzo Saverio D'Attilia, coma da procura in atti

APPELLANTE

E

CP_1 e *Controparte_2* domiciliati in Roma, via Maestro Gaetano Capocci n. 24, presso lo studio dell'Avv. Alessia Appolloni, che li rappresenta e difende, come da procura in atti

APPELLATI

OGGETTO: appello contro la sentenza n. 16118/16 del Tribunale di Roma, pubblicata il 29 agosto 2016

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione, ritualmente notificato, *CP_1* e *Controparte_2* hanno convenuto in giudizio *Parte_1* innanzi al Tribunale di Roma, premettendo:

-di essere nudi proprietari dell'appartamento sito in Roma, via Lilibeo n.2 di cui la convenuta era usufruttuaria;

- di aver comunicato nel primo trimestre del 2011 a *Parte_1* la volontà di alienare l'immobile, rappresentando l'esigenza di accedere periodicamente nel medesimo per accompagnare i potenziali acquirenti e per regolarizzare, ove necessario, la situazione urbanistico-catastale dell'unità immobiliare;

- di aver reiterato la richiesta, precisando, al fine di limitarle al massimo i disagi, di indicare tempi e modalità delle visite;

- di essersi la convenuta opposta alle visite, adducendo sia impedimenti legati al suo stato di salute, dovendo affrontare un'operazione chirurgica, sia di non avere alcun obbligo di consentire le visite;

- di avere, a distanza di un anno, reiterato la richiesta, ricevendo risposta negativa sempre ricollegata ad un imminente intervento chirurgico;

- di essere riusciti a far visionare l'immobile solo nel settembre del 2013 in forza del provvedimento ex art. 700 c.p.c. emesso nel maggio 2013, che ha ordinato alla convenuta di consentire agli agenti immobiliari di visitare l'appartamento con i potenziali acquirenti per tre giorni al mese, previo preavviso e con un limite di tre visite al giorno.

Tanto premesso, sul presupposto che, a causa del tempo trascorso, pari a più di due anni, avevano subito un danno, ricollegabile alla

diminuita possibilità di guadagno, a causa della contrazione del mercato immobiliare che medio tempore vi era stata, hanno concluso per la condanna della convenuta al risarcimento del danno patrimoniale, nonché al rimborso delle spese sostenute per regolarizzare gli abusi edilizi posti in essere dalla medesima, oltre al risarcimento dei danni patiti per lo stress.

Parte_1 ha contestato la domanda in fatto e in diritto, sostenendo che non sussisteva un suo obbligo di consentire le visite ai possibili acquirenti; che, in ogni caso, non aveva potuto consentire tali visite a causa delle sue precarie condizioni di salute, avendo subito dal 2011 al novembre 2013 vari interventi chirurgici con reiterati periodi di degenza e di riabilitazione in regime di *day hospital*; che i lavori edilizi realizzati all'interno dell'appartamento erano stati condivisi dai nudi proprietari.

In via riconvenzionale, ha chiesto il rimborso della somma di € 264,00 e della somma di € 170,25 corrisposti al condominio per l'esecuzione di lavori gravanti sui nudi proprietari.

Con la sentenza di cui in epigrafe, il Tribunale, all'esito della disposta consulenza tecnica, - ha accolto la domanda di risarcimento del danno per la perdita di *chance*, condannando la convenuta al pagamento di € 14.666,00 oltre interessi legali dal mese di giugno 2011 sino al saldo; - ha condannato *CP_1* e *Controparte_2*, in solido, al pagamento in favore di *Parte_1* della somma di euro 44,25, oltre interessi legali dalla domanda al saldo; - ha condannato *Parte_1* [...] al pagamento delle spese di lite in favore dei convenuti, ponendo a suo carico le spese di CTU.

Avverso tale sentenza ha proposto appello *Parte_1* formulando i seguenti motivi:

§ 1. — “Violazione e falsa applicazione del disposto normativo di cui agli artt. 112, 115, 116 c.p.c. e dell’art. 2043 c.c., in ordine alla ritenuta sussistenza, nel caso di specie, del danno da perdita di *chance*”.

Ha dedotto che gli appellati non hanno provato, come sarebbe stato loro onere, la sussistenza all’epoca dei fatti di potenziali acquirenti interessati a visitare l’immobile ai fini dell’acquisto della nuda proprietà, non potendosi attribuire alcuna rilevanza probatoria alla comunicazione email presuntivamente inoltrata da un agente immobiliare.

Il difetto assoluto di prova in ordine alle concrete richieste di visite avrebbe dovuto, secondo la prospettazione dell’appellante, condurre al rigetto della domanda di risarcimento del danno per perdita di chance.

In ogni caso, ella si era resa disponibile a far visionare l’appartamento ad un’agenzia immobiliare individuata da entrambe le parti, al fine di fotografare gli interni dell’immobile.

Oltretutto, non ha mai impedito agli appellanti di alienare la nuda proprietà dell’immobile, posto che la vendita ben poteva attuarsi senza accedere nell’immobile al fine di farlo visitare dai possibili acquirenti (vendita su carta/su progetto), oltre a non avere alcun obbligo di far visitare l’immobile a cui comunque si è opposta non per un mero pretesto, ma per ragioni di salute che le imponevano di vivere in condizioni di tranquillità, da considerarsi prevalenti rispetto alle “fredde ragioni di economia e di mercato paventate dai coniugi

CP_1

2) “In via subordinata: erronea ed illegittima quantificazione dell’ammontare del risarcimento liquidato in favore dell’appellata a titolo di perdita di *chance*”.

Sul punto l'appellante, dopo aver ribadito l'inesistenza del diritto al risarcimento del danno, ha comunque dedotto l'erroneità della liquidazione del *quantum*, essendo stato ignorato anche l'esito dell'accertamento peritale.

Ed invero, secondo il CTU il valore di mercato dell'appartamento nel secondo semestre del 2011 era pari a € 343.140,00, mentre nel secondo semestre del 2013, allorquando l'esponente ha acconsentito alle visite, era pari a € 336.367,50; pertanto, l'importo dovuto, previa riduzione di due terzi, come effettuata dal Tribunale, era pari eventualmente a € 2257,50.

Sulla base di tali motivi, ha chiesto, in riforma della sentenza di cui in epigrafe, in via principale, di rigettare la domanda proposta nei suoi confronti; in via subordinata, di ridurre il *quantum* nella misura di € 2257,50.

L'appellante ha chiesto, altresì, di correggere l'errore materiale contenuto nella sentenza (€ 44,25 in luogo di € 434,25), in quanto il Tribunale, pur motivando che "la domanda riconvenzionale va accolta in quanto dai bollettini di pagamento e dai documenti condominiali appare che gli euro 434,25 pagati dall'usufruttuaria afferiscano a spese per la caldaia condominiale e per un terrazzo, come tali costituenti spese straordinarie", nel dispositivo, per mero errore materiale, ha statuito la condanna di CP_1 e Controparte_2, in solido, al pagamento in favore di Parte_1 di euro 44,25 oltre interessi legali dalla domanda al saldo.

CP_1 e Controparte_2 hanno contestato le avverse doglianze, chiedendo il rigetto dell'appello.

Hanno aderito alla domanda di correzione dell'errore materiale.

La causa, sulle rassegnate conclusioni della parti, all'udienza del 29 ottobre 2020, è stata trattenuta in decisione, con assegnazione die termini di

cui all'art. 190 c.p.c.

Sul primo motivo di appello.

Il motivo è infondato.

Osserva la Corte che, come risulta per *tabulas*, fin dal mese di giugno 2011 gli appellati hanno manifestato all'appellante la volontà di vendere la nuda proprietà ed essa è stata ostacolata da quest'ultima.

In particolare, con lettera raccomandata del 14 giugno 2011 il legale degli appellati ha comunicato tale volontà all'appellata, facendo presente la correlata necessità di avere accesso all'immobile, almeno una volta alla settimana, per farlo visionare ai possibili acquirenti, e segnalando che “i miei clienti desiderano compiere tali operazioni garantite dalla legge arrecandole il minor disturbo possibile, resto, quindi, in attesa di sapere quale giorno della settimana e quale orario le sarebbe più comodo per il sopralluogo tecnico e per consentire ai possibili acquirenti la visita dell'immobile”.

A tale missiva il legale della *Pt_1* ha risposto con lettera del 22 giugno 2011, facendo presente “Poiché allo stato la sig.ra *Pt_1* invalida, è sotto controllo del S. Eugenio in attesa di intervento chirurgico, non può fissare alcun appuntamento E' chiaro comunque che la stessa, n.q. di usufruttuaria, non è tenuta a fare alcunché per agevolare la vendita dell'immobile. La stessa provvederà eventualmente, ove le sue condizioni di salute lo permetteranno, a contattare l'agenzia immobiliare incaricata della vendita per fissare un appuntamento al fine di visionare o trarre foto dell'immobile”.

Il legale degli appellati, in risposta a tale missiva, ha comunicato che i signori *CP_1* non avessero intenzione di incaricare per la vendita un'agenzia immobiliare, ribadendo la loro intenzione di limitare al massimo ogni disagio “per cui anche i necessari accessi da parte dei possibili acquirenti saranno limitati ad un giorno a settimana indicato dalla

signora, e, qualora occorra, saranno effettuati da un incaricato”.

Con successiva missiva del 9 settembre 2011, il difensore degli appellati, premettendo la sussistenza di alcune manifestazioni di interesse per l’acquisto della nuda proprietà “di cui almeno una di particolare interesse”, ha chiesto l’indicazione di almeno una data di accesso all’immobile nel giorno e nell’ora di minor disturbo per la Pt_1

Queste due ultime missive sono rimaste prive di risposta.

Con successiva missiva del 15 settembre 2011, il legale degli appellati ha sollecitato nuovamente l’indicazione di una data per le visite.

Con ulteriore lettera raccomandata, notificata il 24 luglio 2012, il legale degli appellati ha nuovamente sollecitato la CP_1 ad acconsentire alle visite, facendo presente che le trattative per la vendita con i terzi interessati all’acquisto erano state compromesse dall’impossibilità di accedere all’appartamento, costituendo la visita elemento indispensabile per i potenziali acquirenti, al fine di valutare utilmente al convenienza dell’acquisto.

In risposta a tale missiva, il legale della Pt_1 con missiva del 25 luglio 2012, ha fatto presente che la sua cliente non aveva disatteso ad alcun obbligo, era stata ricoverata per sei mesi in ospedale ed era inattesa di un ulteriore intervento chirurgico.

Nella successiva missiva del 27 luglio 2012, il legale degli appellati, nel ribadire la necessità delle visite, ha chiesto che la sig.ra Pt_1 comunicasse le modalità delle visite, compatibilmente con il proprio stato di salute.

Ebbene, osserva la Corte che, condivisibilmente con quanto ritenuto dal giudice di primo grado, emerge dalla corrispondenza intercorsa tra le parti l’effettiva e concreta volontà degli appellati di vendere la nuda proprietà, così come, in considerazione delle numerose missive inviate dal legale, al fine di concordare le modalità delle visite, è ragionevole ritenere

che vi fossero dei possibili acquirenti. Emerge, altresì, l'ostinato rifiuto dell'appellante di acconsentire l'accesso ai potenziali acquirenti, nonostante gli appellati avessero manifestato ampia disponibilità ad andare incontro alle sue esigenze, anche in ragione delle condizioni di salute precarie della medesima, sol se si consideri che hanno chiesto di poter accedere nell'appartamento un solo giorno della settimana, rimettendo alla

Pt_1 l'indicazione di tale giorno e dell'orario.

Ha dedotto sul punto l'appellante che non sussisteva l'obbligo da parte della medesima di consentire tali visite.

Ebbene, osserva la Corte che rientra nei poteri del nudo proprietario quello di alienare la nuda proprietà.

Ed è evidente che, al fine di poter addivenire alla vendita o comunque ad una fruttuosa vendita, è necessario far visitare l'appartamento ai potenziali acquirenti, essendo il prezzo di vendita legato non solo all'età dell'usufruttuario, ma anche alle condizioni dell'immobile, sia sotto il profilo strutturale, sia in ordine ad altri fattori parimenti importanti (luminosità, panorama, rumorosità, ecc.), non percepibili da una rappresentazione fotografica dell'immobile.

E' vero che, come ha sostenuto l'appellante, in forza dell'autonomia negoziale delle parti è possibile la vendita su carta, ma è anche vero che essa non solo è estremamente difficoltosa, ma incide negativamente ed inevitabilmente sul prezzo.

Tanto detto, la volontà del nudo proprietario di far visitare l'immobile ai potenziali acquirenti, al fine di riuscire ad alienare l'immobile o comunque ad ottenere il prezzo di mercato normalmente ricavabile dalla vendita, nell'ottica del bilanciamento dei contrapposti interessi, deve prevalere sulla facoltà di godimento dell'immobile da parte dell'usufruttuario, atteso che le visite incidono in modo limitato e temporaneo su tale facoltà.

Da ciò ne consegue che l'usufruttuario ha l'obbligo di consentire al nudo proprietario di far visionare a possibili acquirenti l'immobile, soprattutto quando, come avvenuto nel caso di specie, sia stato messo nelle condizioni di poter scegliere tempi e modalità delle visite, e, dunque, le visite sarebbero avvenute tenendo conto delle sue esigenze e con modalità tali da non pregiudicare in modo rilevante la sua facoltà di godimento.

Tanto detto, nel caso in esame, l'ostinato e prolungato rifiuto da parte della Pt_1 ha costituito un atto emulativo, da cui deriva il diritto degli appellati al risarcimento dei danni.

Sul secondo motivo di appello.

Il motivo è fondato.

Deve premettersi che il giudice di primo grado, nel determinare il *quantum* ha fatto ricorso ai criteri equitativi di cui all'art. 2056 c.c., “vertendosi in tema di comportamento omissivo e dovendosi dunque svolgere una valutazione di tipo prognostico ex ante e probabilistico, sulla base di elementi concreti probatori”.

In tale prospettiva, ha ritenuto di liquidare il danno in € 14.666,00, tenuto conto che il CTU ha indicato quale valore di mercato dell'immobile nel secondo semestre del 2011 l'importo di € 343.000,00 e gli attori hanno messo in vendita l'immobile nell'aprile 2014 al prezzo di € 299.000, dunque ad un importo inferiore di 44.000,00 euro rispetto al valore di mercato del secondo semestre del 2011. Tuttavia ha abbattuto di due terzi tale importo, tenendo conto, in particolare, del fatto che le visite dell'immobile che potevano essere acconsentite dall'usufruttuaria non potessero essere frequenti e ripetute nel tempo, attesi i vari ricoveri, gli interventi chirurgici, le cure riabilitative e i controlli medici a cui si è sottoposta in tale periodo la predetta.

L'appellante ha censurato tale decisione per aver il giudice di primo

grado disatteso le risultanze della CTU, secondo le quali il valore di mercato dell'appartamento nel secondo semestre del 2011 era pari a 343.140,00, mentre nel secondo semestre del 2013, allorquando l'esponente ha acconsentito alle visite, era pari a € 336.367,50, con la conseguenza che l'importo da prendere a riferimento, prima dell'abbattimento di due terzi, era pari alla differenza tra questi due importi.

Osserva la Corte che il giudice di primo grado, come suddetto, nel determinare il *quantum* ha fatto ricorso ai criteri equitativi di cui all'art. 2056 c.c., avendo cura anche di individuare degli elementi concreti per procedere a tale liquidazione.

Ebbene, ad avviso della Corte, se è stato esatto il riferimento al valore di mercato esistente nel secondo semestre del 2011, come individuato dal CTU, non altrettanto esatto è stato il riferimento del prezzo di vendita indicato dagli attori ai potenziali acquirenti nel 2014, in quanto l'appellante dal novembre 2013 ha acconsentito alle visite dell'immobile.

Dunque, sia pure in un'ottica equitativa, l'importo cui far riferimento non è il prezzo di vendita indicato dagli attori ai potenziali acquirenti nell'aprile 2014, pari a € 299.000,00, ma piuttosto il valore di mercato esistente nel secondo semestre del 2013, indicato dal CTU in € 336.367,50.

Per quanto fin qui detto, in riforma parziale della sentenza di cui in epigrafe, *Parte_1* deve essere condannata al pagamento, in favore di *CP_1* e di *Controparte_2*, della somma di € 2257,50 (a cui si giunge detraendo l'importo di € 336.367,50 dall'importo di € 343.140,00 e riducendo tale somma di due terzi).

La domanda di correzione dell'errore materiale formulata dall'appellante, a cui hanno aderito gli appellati, merita di essere accolta.

E' evidente che il giudice di primo grado, per una mera svista, nel dispositivo ha condannato *CP_1* e *Controparte_2*, in

solido, al pagamento in favore di *Parte_1* di euro 44,25, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, pur avendo nella parte motiva precisato che “la domanda riconvenzionale va accolta in quanto dai bollettini di pagamento e dai documenti condominiali appare che gli euro 434,25 pagati dall’usufruttuaria afferiscano a spese per la caldaia condominiale e per un terrazzo, come tali costituenti spese straordinarie”

In considerazione dell’esito complessivo del giudizio appare equo compensare le spese di lite sia del presente giudizio che del giudizio di primo grado.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra conclusione disattesa, in riforma parziale della sentenza di cui in epigrafe, così provvede:

- condanna *Parte_1* al pagamento, in favore di *CP_1* [...] e di *Controparte_2*, della somma di € 2257,50, oltre interessi legali dal mese di giugno 2011 al saldo;
- compensa le spese di lite del giudizio di primo grado;
- dispone che nella sentenza di cui in epigrafe ove si legge “condanna *CP_1* e *Controparte_2* in solido al pagamento in favore di *Parte_1* di euro 44,25 oltre interessi legali dalla domanda al saldo” deve invece leggersi “condanna *CP_1* e *Controparte_2* in solido al pagamento in favore di *Parte_1* di euro 434,25 oltre interessi legali dalla domanda al saldo”;
- manda alla cancelleria per le gli adempimenti di competenza;
- compensa le spese di lite del presente giudizio.

Così deciso in Roma il giorno 27 gennaio 2020.

Il Consigliere Estensore
dott. Gisella Dedato

Il Presidente
dott. Nicola Pannullo

